

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2537 บริษัท ยิบอิน ซอย จำกัด
นาย ชวัชชัยหรือธวัชชัย โจหาญ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ที่ค้างหลายครั้ง แต่จำเลยไม่ยอมชำระให้ โจทก์จึงยึดรถคืนจากจำเลย การผัดผ่อนไม่ชำระค้างงวดทำให้โจทก์เสียหาย ไม่สามารถนำรถยนต์มาใช้สอยในกิจการของโจทก์ ไม่สามารถนำไปขายหรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีชื่ออื่นต่อไปได้ รถของโจทก์หากนำไปให้ผู้มีชื่อเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท โจทก์ถือเอาระยะเวลา ที่จำเลยผัดผ่อนจนถึงวันยึดรถคืน โจทก์เสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ 5,745 บาท เท่ากับอัตราค่างวด และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยึดรถคืนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 18,992 บาทขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน เช่นนี้ เงินตามคำฟ้องของโจทก์ที่เรียกร้องจากจำเลยมิใช่เงินค่ารถแต่เป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้ขาดประโยชน์ไปเพราะจำเลยประพฤติผิดสัญญาเมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องอายุความกำหนดไว้เป็นพิเศษ จึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์โดยมีเงื่อนไขไปจากโจทก์ 1 คัน ราคา 212,350 บาท จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ในวันทำสัญญา 40,000 บาท ส่วนที่เหลือจะผ่อนชำระเป็นงวดงวดละ 5,745 บาท รวม 30 งวด กำหนดชำระทุกวันที่ 25 ของเดือนหากผิดนัดยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ได้รับรถยนต์ไปจากโจทก์แล้วผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระค่างวดตั้งแต่วันที่ 5 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงงวดที่ 22 ประจำเดือนพฤษภาคม 2529 รวม 18 งวดเป็นเงิน 103,410 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้หลายครั้ง แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระให้ โจทก์จึงยึดรถคืนจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2529 การผิดนัดไม่ชำระค่างวดทำให้โจทก์เสียหาย ไม่สามารถนำรถมาใช้สอยในกิจการของโจทก์ไม่สามารถนำไปขายหรือจำหน่ายให้กับผู้มีชื่ออื่นต่อไปได้รถของโจทก์หากนำไปให้ผู้มีชื่อเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท โจทก์ขอถือเอาระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดจนถึงวันยึดรถคืน โจทก์เสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ 5,745 บาท เท่ากับอัตราค่างวด และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยึดรถคืนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 18,996 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 122,406 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 จำเลยที่ 1 ซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์ เป็นการซื้อเชื่อ โจทก์ฟ้องคดีเกิน 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) เดิมคดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยาน โจทก์จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องและแถลงรวมว่าจำเลยที่ 1 ซื้อรถไปจากโจทก์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 จริงและผิดนัดตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2527 จริง คู่ความขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นแต่เพียงว่าคดีขาดอายุความหรือ

ไม่หากคดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง แต่ถ้าไม่ขาดอายุความจำเลยทั้งสองยอมร่วมกันชดใช้เงิน 76,170 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยคู่ความขอສະປະເຕີນອື່ນທັງຫມົດ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามคำฟ้องโจทก์บรรยายคำฟ้องว่าโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ที่ค้างหลายครั้งแต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระให้ โจทก์จึงยึดรถคืนจากจำเลยที่ 1 การผิดนัดไม่ชำระค้างงวดทำให้โจทก์เสียหาย ไม่สามารถนำรถยนต์มาใช้สอยในกิจการของโจทก์ ไม่สามารถนำไปขายหรือจำหน่ายให้กับผู้มีชื่อต่อไปได้ รถของโจทก์หากนำไปให้ผู้มีชื่อเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท โจทก์ถือเอาระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดจนถึงวันยึดรถคืน โจทก์เสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 5,745 บาท เท่ากับอัตราค้างงวด และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยึดรถคืนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 18,992 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินเห็นว่า เงินตามคำฟ้องของโจทก์ที่เรียกร้องจากจำเลยมิใช่เงินค้ำรถ แต่เป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้ขาดประโยชน์ไปเพราะจำเลยประพฤติผิดสัญญา กรณีเช่นนี้ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องถืออายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าอายุความฟ้องร้องของโจทก์มีเพียง 2 ปี คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

ตามคำฟ้องจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่างวดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527จนเป็นเหตุให้
โจทก์เสียหายและยึดรถคืน แล้วนำคดีมาสู่ศาลฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2530 ยังไม่พ้นกำหนด 10 ปีคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงิน 76,170 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ